

2026 학교폭력 사안처리 안내

학교폭력 피해학생 보호를 최우선으로
사안처리의 공정성과 신뢰성 제고·관계회복 중심의
교육적 해결을 통한 학생들의 건전한 성장을 지향합니다.



‘학교폭력’을 알아봐요!

학교폭력 개념

학교 내외에서 학생을 대상으로 발생한 상해, 폭행, 감금, 협박, 약취·유인, 명예훼손·모욕, 공갈, 강요·강제적인 심부름 및 성폭력, 따돌림, 사이버폭력 등에 의하여 신체·정신 또는 재산상의 피해를 수반하는 행위

학교폭력, 어떻게 대처해야 할까요?

Q 학교폭력을 당했다면 어떻게 해야 할까요?



상대방에게
NO라고
이야기 하세요



부모님이나
선생님께 도움을
요청해요



온라인 상에서
피해를 입었다면
화면을 캡처하세요

Q 학교폭력 장면을 목격했다면 어떻게 해야 할까요?

폭력 상황에 처한 친구를 그냥 지나치지 않습니다. 학교폭력 신고는
안전하고 행복한 학교생활을 위해 꼭 지켜야 할 약속입니다.

우리가 친구를
함께 도와줘야 돼!

더는 방관하지
않을거야!

주변에 도움을
요청할게!

Q 학교폭력 발생 시, 신고는 어떻게 하나요?

학교(교사), 117 학교폭력 신고 센터, 112 경찰청, 학교
전담 경찰관에게 학교폭력 피해사실을 신고할 수 있습니다.

Q 학교폭력신고 후 조사는 어떻게 진행되나요?

학교의 전담기구(책임교사) 사안조사 또는 교육지원청
(학교폭력전담조사관)을 통해 사안조사를 실시합니다.

Q 학교폭력으로 인해 피해를 받은 부분에 대한 치료비는 어떻게 진행되나요?

피해학생 보호조치와 관련된 비용은 가해학생의 보호자가 부담해야
합니다. 다만, 피해학생의 신속한 치료를 위하여 피해 학생이
학교폭력예방법 제16조제1항의 보호조치를 받고 조치에 따른
상담 등을 받는 데 사용되는 비용을 경기도학교 안전공제회
(1588-5255)에 선지급하도록 요청할 수 있습니다.

Q 학교폭력 신고 이후 친구에게 사과하거나, 사과를 받고 싶을 때는 어떻게 할까요?

학교폭력담당교사 또는 학교폭력 전담조사관의 사안 조사
시 관계조정 의사를 밝히면, 양측의 동의하에 화해중재
대화모임(관계회복프로그램)에 참여할 수 있습니다.

‘학교폭력 사안처리 과정’을 살펴봐요!

학교폭력 사안처리 흐름도



✓ 사안처리 전 과정에서 필요시,
학교는 화해중재 대화모임
(관계회복프로그램)을 운영할
수 있음



피해학생 보호조치

「학교폭력예방법 제16조 제1항」

1. 학내외 전문가에 의한 심리상담 및 조언
2. 일시보호
3. 치료 및 치료를 위한 요양
4. 학급교체
5. 삭제 <2012.3.21.>
6. 그 밖에 피해학생의 보호를 위하여 필요한 조치

가해학생 선도조치

「학교폭력예방법 제17조 제1항」

1. 피해학생에 대한 서면사과
2. 피해학생 및 신고·고발 학생에 대한 접촉, 협박 및 보복행위
(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)의 금지
3. 학교에서의 봉사
4. 사회봉사
5. 학내외 전문가에 의한 특별교육 이수 또는 심리치료
6. 출석정지
7. 학급교체
8. 전학
9. 퇴학처분(의무교육과정에 있는 가해학생에 대하여는 제외)

‘피해학생 중심으로 보호조치’를 실시해요!

가해자와 피해학생의 분리 취지

「학교폭력예방법 제16조 제1항」

가해자를 피해학생으로부터 분리하여 피해학생의 심리적 불안감을
해소하고, 2차 피해를 방지하며 고조된 학교폭력 갈등 상황을
완화하기 위함

분리절차 및 방법



사안 인지(접수)

- ✓ 피해학생에게 분리 의사 확인
- ✓ 분리 예의 조건 확인



분리 방법 결정 (24시간 이내)

- ✓ 분리 대상, 기간, 공간 등 결정(전담
기구 또는 소속교원
협의를 통해
학교장이 결정)
※ 학교장의 판단으로
협의 없이 분리가능



가해자 분리

- ✓ 최대 7일을
초과하지 않음
※ 분리 기간(1~7일)은
학교장이 결정
✓ 가해관련학생 및
보호자에게 통보
(유선통화 등)

분리 예외 조건

「학교폭력예방법 시행령 제17조의2」

- ① 피해학생이 반대의사를 표명하는 경우
- ② 교육활동 중이 아닌 경우
- ③ 학교장 긴급조치로 이미 가해자와 피해학생이 분리된 경우
- ④ 경미한 학교폭력에 해당하는 경우(동시 충족)
 - 2주 이상의 진단서를 발급(제출)하지 않은 경우
 - 재산상 피해가 없는 경우 또는 재산상 피해가 즉각 복구되거나
복구 약속이 있는 경우
 - 학교폭력이 지속적이지 않은 경우
 - 학교폭력에 대한 신고·진술·자료제공 등에 대한 보복 행위가
아닌 경우



피해학생 보호·가해학생 선도를 위한 ‘학교장 긴급조치’를 실시해요!

피해학생 보호를 위한 긴급조치

학교장은 피해학생이 긴급보호를 요청하는 경우에는 학교장 자체해결 혹은 심의위원회 개최 요청 전에 제1호, 제2호, 제3호 및 제6호의 조치를 할 수 있음

긴급조치 범위

- 학내외 전문가에 의한 심리상담 및 조연(제1호)
 - 일시 보호(제2호)
 - 치료 및 치료를 위한 요양(제3호)
 - 그 밖에 피해학생의 보호를 위하여 필요한 조치(제6호)
- ※ 피해학생에 대한 긴급조치는 심의위원회에 즉시 보고하여야 함

가해학생 선도를 위한 긴급조치

학교장은 피해학생 보호와 가해학생 선도·교육이 필요하다고 인정할 경우, 제1호, 제3호, 제5호, 제6호, 제7호까지의 조치를 할 수 있음

긴급조치 범위

- 피해학생에 대한 서면사과(제1호)
 - 학교에서의 봉사(제3호)
 - 학내외 전문가에 의한 특별교육 이수 또는 심리치료(제5호)
 - 출석정지(제6호)
 - 학급교체(제7호)
- ※ 학교의 장은 학교폭력을 인지한 경우, 지체없이 제2호(접촉 협박 및 보복행위 금지) 조치를 해야함
- ※ 가해학생에 대한 긴급조치는 심의위원회에 즉시 보고하고 추인을 받아야 함

경미한 학교폭력은 ‘학교장 자체해결’이 가능해요!

학교장 자체해결로 처리가 가능한 경우

피해학생 측이 심의위원회 개최를 원하지 않음
NO!

전담기구의 심의 결과 학교장 자체해결 사안의 아래 네 가지 요건에 모두 해당함

학교장 자체해결 사안의 네가지 요건

- 2주 이상의 신체적·정신적 치료가 필요한 진단서를 발급받지 않은 경우**
 - ✓ ‘발급받지 않은 경우’란 학교에 진단서를 제출하지 않은 경우를 뜻해요.
 - (주의!) 제출된 진단서를 회수하더라도 자체해결은 안 돼요.
- 재산상 피해가 없거나 즉각 복구되거나 복구 약속이 있는 경우**
 - ✓ ‘즉각 복구’는 전담기구 심의일 이전에 가해학생 측이 복구를 약속하고 피해학생 측이 인정하는 것도 포함해요.
- 학교폭력이 지속적이지 않은 경우**
 - ✓ 지속성의 여부는 보편적 기준에 따라 판단돼요.
- 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 보복행위가 아닌 경우**
 - ✓ 학교폭력 사안과 관련된 학생에게 폭력 등을 행사한 경우 보복행위로 판단 될 수 있어요.
 - ✓ 근거: 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제13조의2제1항

Q 학교장 자체해결 처리(심의위원회 개최 취소)는 언제까지 가능한가요?

- 학교폭력대책심의위원회 조치 의결 전까지 가능합니다.

Q 학교장 자체해결 처리된 사안에 대하여 심의위원회 개최 요청을 할 수 있나요?

- 동일한 사안에 대하여 심의위원회 개최를 요청할 수 없습니다.

학교폭력대책심의위원회 ‘운영절차’를 살펴봐요!

01. 참석안내문을 받았어요.

- ✓ 교육지원청에서 등기우편으로 학교폭력대책심의위원회 참석 안내문 송부
- ✓ 참석안내문에는 사안번호, 심의일시 및 장소, 사안 개요(신고내용)등이 포함



02. 심의위원회에 참석해요.

심의실 입장 전 피·가해학생 동선이 분리된 별도의 대기실에서 대기

심의실 입장

위원장 유의사항 안내 및 사안 설명

피해관련 측 사실확인(의견진술, 질의응답)

가해관련 측 사실확인(의견진술, 질의응답)

필요 시 전문가 진술 청취

학교폭력 여부 및 피해학생 보호, 가해학생 선도조치 논의

조치의결

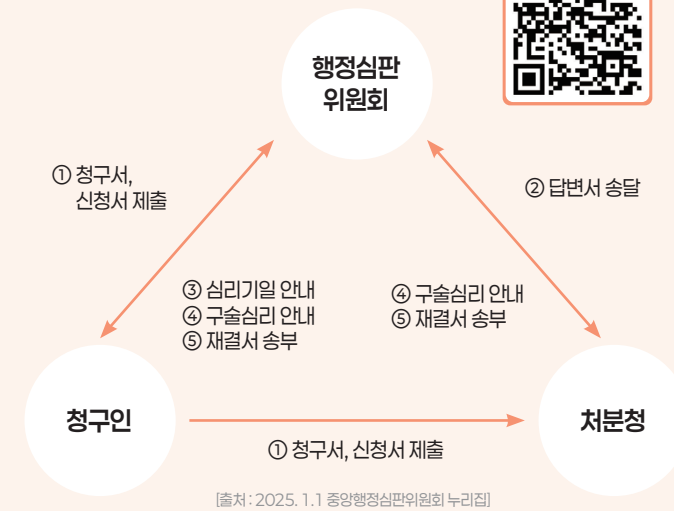
03. 심의위원회로부터 결과를 받았어요.

- ✓ 심의 결과는 교육지원청에서 피·가해학생 측에 서면으로 통보 & 학생의 소속학교에 공문 송부
- ✓ 조치 이행은 소속학교에서 진행
- ✓ 재심 성격의 심의위원회 개최 불가
- ✓ 조치에 이의가 있을 경우 행정심판 청구 또는 행정소송 제기

심의위원회 조치에 대한 ‘불복절차’를 알아봐요!

행정심판

- ✓ **개념**: 행정청의 위법·부당한 처분이나 부작위로 권리 또는 이익을 침해받은 국민이 이를 회복하기 위하여 행정기관에 제기하는 권리구제제도
- ✓ **청구기간**: 교육청의 조치에 대하여 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내 또는 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 행정심판을 청구할 수 있음
- ✓ **절차**: 행정심판은 경기도교육청 행정심판위원회에 청구한다.



행정소송

- ✓ **개념**: 행정청의 위법한 처분 그 밖에 공권력의 행사·불행사 등으로 인한 국민의 권리 또는 이익의 침해를 구제하고, 공법상의 권리관계 또는 법적용에 관한 다툼을 적정하게 해결하기 위하여 법원이 행하는 재판절차
- ✓ **청구기간**: 취소소송은 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 제기하여야 하며, 처분이 있는 날로부터 1년을 경과하면 제기할 수 없음
- ✓ **절차**



소장 제출
(원고)



답변서 제출
(피고)



심리의 진행
(법원)



판결선고
(법원)